

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง ศิริลักษณ์ วนทัศน์
นาย ณรงค์ อนันตกุล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 149, มาตรา 183, มาตรา 295, มาตรา 311, มาตรา
ตาราง 5 ข้อ 4

โจทก์เป็นผู้ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินฝากไปยังธนาคารเจ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสือแจ้งอายัดไปยังธนาคารแล้ว แม้ก่อนที่หนังสือแจ้งอายัดดังกล่าวจะไปถึงธนาคาร โจทก์ทราบว่าเงินฝากที่โจทก์ขออายัดนั้นไม่ใช่ของจำเลย แต่มีชื่อและนามสกุลพ้องกันกับของจำเลย โจทก์จึงขอให้ธนาคารงดการอายัดไว้ก่อนโดยโจทก์จะไประงับการอายัดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีตามที่โจทก์กล่าวอ้างในคำร้องและฎีกาก็ตาม แต่ก็ปรากฏตามคำร้องของโจทก์เองว่าโจทก์ได้ถอนการอายัดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายหลังจากที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสืออายัดไปยังธนาคารแล้ว ทั้งตามคำร้องของโจทก์ก็ไม่ปรากฏว่า ขณะที่โจทก์ขอถอนการอายัดนั้น ธนาคารยังมีได้รับหนังสืออายัดจากเจ้าพนักงานบังคับคดีแต่อย่างใดดังนั้น ที่โจทก์ฎีกาว่าโจทก์ได้ถอนการอายัดเสียก่อนที่หนังสืออายัดของเจ้าพนักงานบังคับคดีจะไปถึงธนาคาร จึงเป็นการกล่าวอ้างนอกเหนือจากที่กล่าวในคำร้อง ไม่อาจรับฟังได้ กรณีต้องถือว่าได้มีการอายัดโดยชอบแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 311 เมื่อโจทก์ถอนการอายัดจึงต้องเสียค่าธรรมเนียมอายัดแล้วไม่มีการขายหรือจำหน่ายตามตาราง 5(4) ทำยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การที่ปรากฏว่าบัญชีเงินฝากที่อายัดนั้นไม่ใช่ของจำเลยและธนาคารมีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบภายหลังจากที่ได้รับหนังสืออายัดแล้ว โจทก์จะยกเป็นข้ออ้างให้พ้นความรับผิดชอบ

ค่าฤชาธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีหาได้ไม่ หากโจทก์ผู้ขออายัดไม่ชำระ เจ้าพนักงานบังคับคดีย่อมขอหมายบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 295 ตรี

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่จำเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษาย่อม โจทก์จึงขอให้ออกหมายบังคับคดีเมื่อยึดทรัพย์สินจำเลยเจ้าพนักงานบังคับคดีได้อายัดเงินฝากของจำเลยไปยังธนาคาร ต่อมาโจทก์ขอถอนการอายัดเงิน เพราะบัญชีที่อายัดนั้นตรงกับชื่อและนามสกุลของจำเลย เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงถอนการอายัดและแจ้งให้โจทก์ชำระค่าธรรมเนียมถอนการอายัดและค่าใช้จ่ายชั้นบังคับคดีเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ถอนการบังคับคดี เนื่องจากโจทก์ไม่ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งถอนการบังคับคดี

โจทก์ยื่นคำร้องว่า การขออายัดเงินนั้นมีใช้ความผิดของโจทก์แต่เป็นเหตุสุดวิสัย เพราะไม่อาจทราบได้ว่าจะมีบุคคลอื่นที่มีชื่อและนามสกุลเดียวกันกับจำเลย ขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีโดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมถอนการอายัด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสือแจ้งอายัดไปแล้ว ถือว่ามีการอายัด การอายัดเป็นไปตามคำขอของโจทก์โจทก์จึงต้องเสียค่าธรรมเนียมส่วนนี้ ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นผู้ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินฝากไปยังธนาคาร เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสือแจ้งอายัดไปยังธนาคารแล้ว แม้ก่อนที่หนังสือแจ้งอายัดดังกล่าวจะไปถึงธนาคารโจทก์ ทราบว่าเงินฝากที่โจทก์ขออายัดนั้นไม่ใช่ของจำเลยแต่มีชื่อและนามสกุลพ้องกันกับของจำเลย โจทก์จึงขอให้ธนาคารงดการอายัดไว้ก่อนโดยโจทก์จะไประงับการอายัดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีตามที่โจทก์กล่าวอ้างในคำร้องและฎีกาก็ตาม แต่ก็ปรากฏตามคำร้องของโจทก์เองว่า โจทก์ได้ถอนการอายัดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นเวลาภายหลังที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสืออายัดไปยังธนาคารแล้ว ทั้งตามคำร้องของโจทก์ดังกล่าวไม่ปรากฏว่าขณะที่โจทก์ขอถอนการอายัดนั้น ธนาคารยังมีได้รับหนังสืออายัดจากเจ้าพนักงานบังคับคดีแต่อย่างใด ที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ได้ถอนการอายัดเสียก่อนที่หนังสืออายัดของเจ้าพนักงานบังคับคดีจะไปถึงธนาคาร จึงเป็นการกล่าวอ้างนอกเหนือจากที่กล่าวในคำร้องไม่อาจรับฟังได้ ดังนี้ กรณีต้องถือว่าได้มีการอายัดไว้โดยชอบแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 311 เมื่อโจทก์ถอนการอายัดจึงต้องเสียค่าธรรมเนียมอายัดแล้วไม่มีการขายหรือจำหน่ายตามตาราง 5 ข้อ 4 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งการที่ปรากฏว่าบัญชีเงินฝากที่อายัดนั้นไม่ใช่ของจำเลยและธนาคารมีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบภายหลังที่ได้รับหนังสืออายัดแล้ว โจทก์จะยกมาเป็นข้ออ้างให้พ้นความรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีหาได้ไม่ และหากโจทก์ผู้ขออายัดไม่ชำระเจ้าพนักงานบังคับคดียอมขอหมายบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของโจทก์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 295 ตรีคดีไม่มีเหตุให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี

ตามคำร้องของโจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นให้ยกคำร้องของโจทก์ชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สมิทธิ วราอุบล-สมาน เวทวินิจ-บรรเทิง มุลพรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>